تهذيب كتاب الصيام

من المهذب في الفقه الشافعي

للشيرازي (٤٧٦هـ)

هذبه:

أحمد معلم عبده حيفو

١٤٤٢هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصيام

صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان" [البخاري ومسلم].

فصل: ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم، فأما الكافر؛ فإنه إن كان أصلياً لم يخاطب به في حال كفره، لأنه لا يصح منه، وإن أسلم لم يجب عليه القضاء لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:٣٨] ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيراً عن الإسلام.

وإن كان مرتداً لم يخاطب به في حال الردة، لأنه لا يصح منه، وإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر، لأنه التزم ذلك فلم يسقط ذلك بالردة كحقوق الآدميين.

فصل: وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق" [أبو داود وأحمد].

ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم، ويضرب على تركه لعشر قياساً عن الصلاة، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر، لأنه لو وجب عليه ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر، ولأن أيام الصغر تطول فلو أوجبنا عليه قضاء ما يفوت لشق.

ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم، لقوله صلى اله عليه وسلم "وعن المجنون حتى يفيق" فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون.

وإن زال عقله بالإغماء لم يجب عليه في الحال، لأنه لا يصح منه، فإن أفاق؛ وجب عليه القضاء لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤] والإغماء مرض، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء ويجوز عليهم الإغماء.

فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان؛ استحب لهما إمساك بقية النهار؛ لحرمة الوقت، ولا يلزمهم ذلك، لأن المجنون أفطر لعذر، والكافر وإن أفطر بغير عذر؛ إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان بما أتلفه، ولهذا قال الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:٣٨]

ولا يأكل عند من لا يعرف عذره، لأنه إذا تظاهر بالأكل؛ عرّض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان.

فصل: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم، لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض : "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [البخاري ومسلم].

فوجب القضاء على الحائض بالخبر، وقسنا النفساء عليها، لأنها في معناها، فإن طهُرت في أثناء النهار؛ استحب لها أن تمسك بقية النهار، ولا يجب عليها.

فصل: ومن لا يقدر على الصوم بحال- وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه- فإنه لا يجب عليهما الصوم، لقوله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:٧٨].

وتجب عليه الفدية عن كل يوم مد طعام، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: "الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكيناً" [البخاري].

وعن أبي هريرة أنه قال: "من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان؛ فعليه لكل يوم مد من قمح" [البيهقي]

وروي أن أنساً ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم [الدارقطني].

وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته، ويرجو البرء، لم يجب عليه الصوم، للآية، فإن برئ؛ وجب عليه القضاء، لقوله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤].

وإن أصبح صائماً وهو صحيح، ثم مرض؛ أفطر، لأنه أبيح له الفطر للضرورة والضرورة موجودة فجاز له الفطر.

فصل: فأما المسافر إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر، وإن كان سفره في معصية؛ لم يجز له أن يفطر، لأن ذلك إعانة على المعصية.

وإن كان سفره أربع برد في غير معصية؛ فله أن يصوم وله أن يفطر، لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو والأسلمي قال يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" [البخاري].

فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر، فالأفضل أن يصوم، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال للصائم في السفر: "إن أفطرت فرخصة، وإن صمت فهو أفضل" [البيهقي].

ولأنه إذا أفطر عرّض الصوم للنسيان، وحوادث الزمان فكان الصوم أفضل.

وإن كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر، لما روى جابر رضي الله عنه قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل تحت شجرة يرش عليه الماء فقال: ما بال هذا قالوا: صائم يا رسول الله فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" [البخاري، ومسلم].

فإن صام المسافر ثم أراد أن يفطر؛ فله أن يفطر، لأن العذر قائم، فجاز له أن يفطر، كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطر.

ومن أصبح في الحضر صائماً ثم سافر؛ لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم.

وإن قدِم المسافر وهو مفطِر، أو برء المريض وهو مفطر، استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يجب ذلك، لأنهما أفطرا لعذر، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة.

فصل: وإن خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما من الصوم؛ أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة، لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة على الراجح عن كل يوم مد من طعام.

فصل: ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غُمّ عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثلاثين يوماً ثم يصومون، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً" [النسائي].

فإن أصبحوا في يوم الثلاثين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان؛ لزمهم قضاؤه، لأنه بان أنه من رمضان.

فإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة لما روى سفيان بن سلمة قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضهما أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس".

وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في بلد آخر فإن كانا بلدين متقاربين؛ وجب على أهل البلدين الصوم، وإن كانا بلدين متباعدين وجب على من رأى، ولا يجب على من لم ير، لما روى كريب قال: "قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة فقال: أنت رأيت؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا أو صام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه قلت:

أو لا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"[مسلم]..

فصل: ويثبت رؤية هلال شهر رمضان؛ يقبل بشاهد عدل واحد على الصحيح، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام" [أبو داود]، ولأنه إيجاب عبادة، فقبل من واحد احتياطاً للفرض.

ولا يقبل في هلال الفطر إلا شاهدان، لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد احتياطاً للفرض.

ومن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" [البخاري ومسلم]. ويفطر لرؤية هلال شوال سراً، لأنه إذا أظهر الفطر عرّض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان.

فصل: وإن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفي القبلة، فإن تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه.

وإن وافق صومه شهر أقبل رمضان لا يجزئه على الصحيح.

فصل: ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى" ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة.

وتجب النية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس، ولا يفسد بفساد ما قبله ولا بفساد ما بعده، فلم تكفه نية واحدة كالصلاة.

ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل، لما روت حفصة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" [رواه النسائي].

فإن نوى بالليل ثم أكل أو جامع لم تبطل نيته، والدليل عليه أن الله تعالى أحلّ الأكل إلى طلوع الفجر، فلو كان الأكل يبطل النية؛ لما جاز أن يأكل إلى الفجر؛ لأنه يبطل النية.

فصل: وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال، والدليل على جوازه ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أصبح عندكم اليوم شيء تطعموناه يا عائشة؟ فقالت: لا، فقال: إني إذاً صائم" [مسلم بمعناه].

وهل تجوز نيته بعد الزوال؟ فيه قولان: والأصح لا تجوز، لأن النية لم تصحب معظم العبادة.

فإن صام التطوع بنية من النهار فهل يكون صائماً من أول النهار أو من وقت النية؟ فيه وجهان: والأصح أنه صائم من أول النهار، لأنه لو كان صائماً من وقت النية؛ لم يضره الأكل قبله.

فصل: ولا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية، وهو أن ينوي أنه صائم من رمضان،

فإن نوى في ليلة الثلاثين من شعبان فقال: إن كان غدا من رمضان أنا صائم، وإن لم يكن فأنا مفطر وكان من رمضان؛ صح صومه.

ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه؛ هل يبطل صومه؟ قولان، [والأصح عند الأكثرين أنه لا يبطل بذلك. النووي].

فصل: ويدخل في الصوم بطلوع الفجر، ويخرج بغروب الشمس، لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغابت الشمس من ههنا فقد أفطر الصائم" [البخاري ومسلم].

ويجوز أن يأكل ويشرب ويباشر إلى طلوع الفجر لقوله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ "البقرة١٨٧".

فإن جامع قبل طلوع الفجر وأصبح وهو جنب؛ جاز صومه، وروت عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يصوم" [البخاري ومسلم].

فإن طلع الفجر وفيه طعام فأكله، أو كان مجامعاً فاستدام بطل صومه.

وإن لفظ الطعام أو أخرج مع طلوع الفجر صح صومه على الصحيح.

وإن أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل وهو يشك في غروب الشمس لم يصح صومه، لأن الأصل بقاء النهار.

فصل: ويحرم على الصائم الأكل والشرب لقوله عز وجل: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} "البقرة ١٨٧".

فإذا استعط أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه، لما روى لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استنشقت فبالغ في الوضوء إلى أن تكون صائماً" [أبوداود والترمذي].

فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه، ولأن الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن.

وإن احتقن بطل صومه، لأنه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ لسعوط؛ فلأن يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى.

فصل: ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل أو ما لا يؤكل، فان استف تراباً وابتلع حصاة أو درهماً أو ديناراً بطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف.

وإن قلع ما بقي بين أسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه.

وإن جمع في فيه ريقاً كثيراً فابتلعه ففيه وجهان: [وصحح النووي أنه لا يفطر].

وإن استقاء بطل صومه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" [أبو داود والترمذي وابن ماجة].

فصل: ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله عز وجل {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:١٨٧].

فإن باشرها في الفرج بطل صومه، لأنه أحد ما ينافي الصوم، فهو كالأكل.

وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه، وإن لم ينزل، لم يبطل صومه .

وإن نظر وتلذذ فأنزل؛ لم يبطل صومه، لأنه إنزال من غير مباشرة، فلم يبطل الصوم، كما لو نام فاحتلم.

وإن استمنى فأنزل؛ بطل صومه، لأنه إنزال عن مباشرة، فهو كالإنزال عن القبلة. **فصل**: وإن فعل ذلك كله ناسياً لم يبطل صومه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل ناسياً أو شرب ناسياً؛ فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى" [الترمذي].

فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليهما كل ما يبطل الصوم من الجماع وغيره، فإن فعل ذلك وهو جاهل بتحريمه لم يبطل صومه.

وإن فعل ذلك به بغير اختياره بأن أُوجر الطعام في حلقه مكرهاً ؛لم يبطل صومه. وإن شدّ امرأته ووطئها وهي مكرهة؛ لم يبطل صومها.

وكل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء.

وإذا تمضمض أو استنشق وبالغ فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة "إذا استنشقت فبالغ في الوضوء، إلا أن تكون صائماً".

وإن أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو يظن أن الشمس قد غربت، ولم تكن غربت، لزمه القضاء، لما روى حنظلة قال: "كنا في المدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب، فظننا أن الشمس قد غربت، فأفطر بعض الناس، فأمر عمر رضي الله عنه من كان أفطر أن يصوم يوماً مكانه" [البيهقي].

فصل: وإن أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء، ويجب عليه إمساك بقية النهار، لأنه أفطر بغير عذر، وتجب عليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعاً، قال: خذه وتصدق به، قال: على أفقر من أهلي؟ والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: خذه واستغفر الله تعالى وأطعم أهلك" [البخاري].

[ولا تجب الكفارة على المرءة على الراجح].

فصل: وإن جامع في يومين أو في أيام، لكل يوم كفارة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فلم تتداخل كفاراتها كالعمرتين.

وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة، لأن الجماع الثاني لم يصادف صوماً.

وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة.

وإن جامع وعنده أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت؛ لم تجب الكفارة، لأنه جامع وهو معتقد أنه يحلّ له ذلك.

وإن أكل ناسياً؛ فظن أنه أفطر بذلك، ثم جامع عامداً؛ فالمنصوص في الصيام أنه لا تجب الكفارة، لأنه وطئ وهو معتقد أنه غير صائم.

وإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة، لأنه يحل له الفطر، فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر.

وإن أصبح المقيم صائماً ثم سافر وجامع؛ وجبت عليه الكفارة، لأن السفر لا يبيح له الفطر في هذا اليوم، فكان وجوده كعدمه.

ووطء المرأة في الدبر، واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم ووجوب الكفارة والقضاء.

ومن وطئ، ولم يقدر على الكفارة؛ تثبت في الذمّة، فإذا قدِر لزمه أداؤها على الصحيح.

فصل: إذا نوى الصوم من الليل ثم أُغمي عليه جميع النهار؛ لم يصحّ صومه، وعليه القضاء.

ومن نام جميع النهار يصح صومه على الصحيح.

فصل: ويجوز للصائم أن ينزل إلى الماء ويغطس فيه، لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: "حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب الماء على رأسه من شدة الحر والعطش وهو صائم" [أبوداود].

ويجوز أن يكتحل، لأن العين ليس بمنفذ فلم يبطل الصوم بما وصل إليها.

ويجوز أن يحتجب، لما روى ابن عباس رضي الله عنه "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم"[البخاري]. قال في الأم: ولو ترك كان أحب إليّ.

ويكره له أن يمضغ الخبز، فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ له غيره؛ لم يكره له ذلك.

ومن حركت القُبلة شهوته؛ لا يجوز له أن يُقبّل وهو صائم، وإن لم تكن تحرك القبلة شهوته؛ لا بأس به، وتركها أولى، والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: قالت: "كان رسول صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه" [البخاري ومسلم].

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب[ابن ماجة].

فصل: وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم، فإن شوتم فليقل إني صائم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم" [البخاري ومسلم].

فصل: والمستحب أن يتسحر للصوم، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تسحروا فإن بالسحور بركة" [البخاري ومسلم] ولأن فيه معونة على الصوم.

ويستحب تأخير السحور لما روي "أنه قيل لعائشة رضي الله عنها أن عبد الله يعجل الفطر وتؤخر السحور، فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل" [مسلم].

ويستحب أن يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الدين ظاهراً ما عجِل الناس الفطر" [أبو داود وابن ماجه].

والمستحب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، روى سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور" [رواه أبوداو].

والمستحب أن يقول عند إفطاره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". [أبو داود].

ويستحب أن يُفَطّر الصائمّ، لما روى زيد بن خالد الجهني أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فطّر صائماً فله مثل أجره، ولا ينقص من أجر الصائم شيء" [الترمذي وابن ماجه].

فصل: إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن له عذر؛ لم يجز له أن يؤخر إلى أن يدخل رمضان آخر، فإن أخره حتى أدركه رمضان آخر وجب عليه لكل يوم مد من طعام، لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان: "يطعم عن الأول" [الدارقطني والبيهقي].

والمستحب أن يقضي ما عليه متتابعاً، لأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض ولأن هذا أشبه بالأداء، فإن قضاه متفرقاً جاز لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

فصل: وإذا كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نُظرت، فإن أخّره لعذر اتصل حتى مات؛ لم يجب عليه شيء، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج، وإن زال العذر وتمكن فلم يصم شيء حتى مات؛ أُطعم عنه لكل مسكين مد من طعام، ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر أنه يصام عنه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صوم رمضان صام عنه وليه" [البخاري ومسلم].

فصل: ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام من رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله" [مسلم وأبو داود].

ويستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، سنة قبلها ماضية، وسنة بعدها مستقبلة" [مسلم بمعناه].

ولا يستحب ذلك للحاج، لما روت أم الفضل بنت الحارث "أن ناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشرب منه" [البخاري ومسلم].

ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه، والصوم يضعفه، فكان الإفطار أفضل.

ويستحب صوم يوم عاشوراء، مع تاسوعاء، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن بقيت إلى قابل – يعني يوم عاشوراء – لأصومنّ اليوم التاسع" [مسلم].

ويستحب صيام أيام البيض، وهي ثلاثة أيام: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" [البخاري ومسلم].

ويستحب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس"[أبوداود وأحمد].

فصل: ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر في أيام النهي، ولم يترك فيه حقاً، ولم يخف ضرراً، لما روت أم كلثوم رضي الله عنها مولاة أسماء قالت: "قيل لعائشة رضي الله عنها تصومين الدهر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قالت: نعم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر، ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر" [البيهقي بمعناه].

وإن خاف ضرراً، أو تضييع حق كُره، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا، فقال سلمان: يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً، فصم وأفطر، وقم ونم، وائتِ أهلك، وأعط كل ذي حق حقه، فذكر أبو الدرداء لرسول الله ما قال سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما قال سلمان" [البخاري بمعناه].

ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصومن المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" [البخاري ومسلم]. ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل.

فصل: ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها، فإن خرج منها جاز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك شيء؟ فقلت لا. فقال: إني اذاً أصوم، ثم دخل علي يوماً آخر فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: نعم فقال: إذاً أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم" [مسلم].

فصل: ولا يجوز صوم يوم الشك، لما روى عمار رضي الله عنه أنه قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" [أبوداود والترمذي].

وإن صام فيه عن فرض عليه كُره، وأجزأه، كما لو صلى في دار مغصوبة.

وإن صام عن تطوع نُظرت، فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصحّ.

وإن وافق عادة له جاز، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أحدكم" [البخاري ومسلم].

فصل: ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده، فإن وصله بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " [البخاري ومسلم].

فصل: ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر، فإن صام فيه لم يصح، لما روى عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم"[البخاري ومسلم].

فصل: ولا يجوز أن يصوم في أيام التشريق صوماً غير صوم التمتع، فإن صام لم يصحّ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام، يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان" [البيهقي].

وهل يجوز فيها صوم التمتع؟ فيه قولان: والصحيح أنه لا يجوز.

فصل: ويستحب طلب ليلة القدر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" [البخاري ومسلم].

ويطلب ذلك في ليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل وتر" [البخاري ومسلم].

وقال الشافعي رحمه الله: والذي يشبه أن تكون ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين، والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: "رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، ورأيتني في صبيحتها في ماء وطين" قال أبو سعيد: وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة يوم إحدى وعشرين" [البخاري ومسلم].

وروى عبد الله بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيتني أسجد في ماء وطين، فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أثر الماء والطين على جبهته"[مسلم].

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحب ترك طلبها فيها كلها.

والمستحب أن يقول فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: "تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" [الترمذي وابن ماجه].

كتاب الاعتكاف

الاعتكاف سنة حسنة لما روى أبي بن كعب وعائشة رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان" [البخاري ومسلم].

ويجب بالنذر، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" [البخاري].

فصل: ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج.

فصل: ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:١٨٧] فدل على أنه لا يكون إلا في المسجد.

فصل: والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، ولأن الجماعة في صلاته أكثر، ولأنه يخرج من الخلاف.

وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة بعينه – وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى – جاز أن يعتكف في غيره – لأنه لا مزية لبعضها على بعض، فلم يتعين وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه، لما روي "أن عمر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك" [البخاري ومسلم]. ولأنه أفضل من سائر المساجد.

وإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان: والأصح أنه يلزمه.

فصل: والأفضل أن يعتكف بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان [البخاري ومسلم].

فإن اعتكف بغير صوم جاز، لحديث عمر رضي الله عنه إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" [البخاري ومسلم].

ولو كان الصوم شرطاً فيه؛ لم يجزه بالليل وحده.

فصل: ويجوز الاعتكاف في جميع الأزمان، والأفضل أن يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، لحديث أبي بن كعب وعائشة رضي الله عنهما، ويجوز أن يعتكف ما شاء من ساعة ويوم وشهر، كما يجوز أن يتصدق بما شاء من قليل وكثير.

وإن نذر اعتكافاً مطلقاً أجزأه ما يقع عليه الاسم، كما يجزئه في نذر الصوم والصدقة ما يقع عليه الاسم.

قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يعتكف يوماً وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يجيز أقل من يوم.

وإن نذر اعتكاف العشر الآخر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين قبل غروب الشمس، ليستوفي الفرض بيقين كما يغسل جزءاً من رأسه ليستوفي غسل الوجه بيقين، وخرج منه بهلال شوال – تاماً كان الشهر أو ناقصاً – لأن العشر عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر.

فصل: وإن نذر أن يعتكف شهراً نظرت، فإن كان شهراً بعينه؛ لزمه اعتكافه ليلاً ونهاراً، سواء الشهر تاماً أو ناقصاً.

فإن فاته الشهر ولم يعتكف فيه؛ لزمه قضاؤه، ويجوز أن يقضيه متتابعاً ومتفرقاً، لأن التتابع في أدائه بحكم الوقت فإذا فات سقط، كالتتابع في صوم رمضان.

وإن نذر اعتكاف يوم لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس، ليستوفي الفرض بيقين.

فصل: ولا يصح الاعتكاف إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى" [البخاري ومسلم]، ولأنها عبادة محضة؛ فلم تصح من غير نية، كالصوم والصلاة.

فصل: ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لما روت عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إلي رأسه لأرجِّل،هـ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" [البخاري ومسلم].

فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، فإذا خرج منه فقد فعل ما ينافيه من غير عذر.

ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان ولا يبطل اعتكافه.

وإن كان له بيتان قريب وبعيد ففيه وجهان: والأصح أنه لا يجوز أن يمضي إلى البعيد.

ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل، ولا يبطل اعتكافه على الصحيح.

ويجوز أن يخرج في اعتكاف التطوع لعيادة المريض لأنها تطوع، والاعتكاف تطوع فخير بينهما، فإن اختار الخروج بطل اعتكافه.

وإن خرج لما يجوز الخروج له من حاجة الإنسان والأكل فسأل عن المريض في الطريق ولم يعرج عليه؛ جاز، ولم يبطل اعتكافه، وإن وقف بطل اعتكافه، لما روي عن عائشة رضي الله عنها "أنها كانت إذا اعتكفت؛ لا تسأل عن المريض، إلا وهي تمشي ولا تقف" [مسلم].

وإن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع؛ لزمه أن يخرج إليها.

وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا؟ الأصح أنه يبطل.

فإن تعين عليه أداء شهادة؛ لزمه الخروج لأدائها، لأنه تعين لحق آدمي فقدم على الاعتكاف، وإن كان قد تعين عليه تحملها؛ لم يبطل اعتكافه.

فصل: ومن مرض مرضاً لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس البول؛ خرج كما يخرج لحاجة الإنسان، وإن كان مرضاً يسيراً يمكن معه المقام في المسجد من غير مشقة، لم يخرج، فإن خرج بطل اعتكافه.

وإن أغمي عليه فأخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه، لأنه لم يخرج باختياره.

فصل: وإن حاضت المعتكفة خرجت من المسجد، لأنه لا يمكنها المقام في المسجد.

فصل: وإن خرج من المسجد ناسياً؛ لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ولأنه لو أكل في الصوم ناسياً لم يبطل، فكذلك إذا خرج من الاعتكاف ناسياً لم يبطل، وإن أخرج مكرهاً محمولاً لم يبطل اعتكافه.

فصل: وإن خاف من ظالم فخرج واستتر؛ لم يبطل اعتكافه، لأنه مضطر إلى الخروج بسبب هو معذور فيه.

وإن خرج لعذر، ثم زال العذر وتمكن من العود فلم يعد؛ بطل اعتكافه.

فصل: ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله عز وجل {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:١٨٧] فإن جامع في الفرج ذاكراً للاعتكاف عالماً بالتحريم فسد اعتكافه.

وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة فأنزل؛ فالصحيح أنه يبطل اعتكافه.

فصل: ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف، ويجوز أن يتطيب.

ويجوز أن يتزوج ويزوج، لأنها عبادة لا تحرّم الطيب، فلا تحرّم النكاح كالصوم.

ويجوز أن يقرأ القرآن ويُقرئ غيره ويدرس العلم ويُدرس غيره.

ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله وضيعته ويبيع ويبتاع، لكنه لا يكثر منه، لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعاً للبيع والشراء، فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد ولم يبطل به الاعتكاف.